

0001856-06.2018.8.26.0022

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernando Leonardi Campanella

Comarca: Amparo

Foro: Foro de Amparo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 03/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 1047/2018 - DEL.POL.PLANTÃO AMPARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Italo Washington Bueno da Silva

Juiz de Direito: Fernando Leonardi Campanella

VISTOS.

ITALO WASHINGTON BUENO DA SILVA, devidamente qualificado (fl. 78) e fotografado (fl. 80) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Amparo

Foro de Amparo

1ª Vara

Praça Tenente José Ferraz de Oliveira, 55, Amparo-SP - cep 13900-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0001856-06.2018.8.26.0022 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001856-06.2018.8.26.0022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 1047/2018 - DEL.POL.PLANTÃO AMPARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Italo Washington Bueno da Silva

Juiz de Direito: Fernando Leonardi Campanella

VISTOS.

ITALO WASHINGTON BUENO DA SILVA, devidamente qualificado (fl. 78) e fotografado (fl. 80) nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, acusado de ter, no dia 05 de abril de 2018, por volta da 18h00, na Av. Dr. Carlos Burgos, nº 3910, Jardim Camanducaia, nesta cidade e Comarca, vendido a Vagner de Souza Amaral, 01 (uma) pedra de crack, pesando aproximadamente 0,2g (dois decigramas), substância que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

ITALO WASHINGTON BUENO DA SILVA também foi denunciado como incurso no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06, acusado de ter, no dia 02 de maio de 2018, por volta das 14h40, na Av. Dr. Carlos Burgos, nº 3910, Jardim Camanducaia, nesta cidade e Comarca, guardado, para consumo pessoal, 01 (uma) porção de "maconha", pesando aproximadamente 13,0g (treze gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em audiência de custódia, a prisão flagrancial foi relaxada e os autos foram distribuídos ao Juizado Especial Criminal (fls. 89/91).

Redistribuído os autos à esta Vara Judicial (fl. 114).
A denúncia foi recebida em 27.11.2018 (fl. 157).

Devidamente citado (fl. 179), o acusado, por intermédio de seu D. Defensor constituído (fl. 197), apresentou resposta por escrito à acusação (fls. 217/224), arrolando as mesmas testemunhas.

Não sendo o caso de julgamento in limine do feito, com a absolvição sumária do acusado, determinou-se a abertura da fase instrutória (fl. 340), oportunidade em que foi colhida a prova oral, consistente nas oitivas de duas testemunhas arroladas em comum pelas partes, sendo homologada a desistência da resttante, tudo pelo sistema audiovisual (cf. ata de fls. 306).

Em audiência de continuação (fl. 382), foi ouvida uma testemunha arrolada em comum pelas partes, sendo homologada a desistência das demais, seguindo-se do interrogatório do acusado, também pelo sistema audiovisual (cf. ata de fls. 382).

Em sede de memoriais, a D. Promotora de Justiça requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, por entender suficientemente provada a autoria e materialidade delitiva (fls. 408/412). O D. Defensor, por sua vez, requereu a absolvição do delito de tráfico de entorpecentes, fundamentando-a na fragilidade do conjunto probatório e, no tocante ao delito previsto no art. 28, caput, da Lei de Drogas, requereu o encaminhamento ao Jecrim desta Comarca (fls. 429/435).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

I - DO CRIME DE PORTE PARA CONSUMO PESSOAL

A punibilidade do acusado há de ser julgada extinta.

Com efeito, "a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Justifica-se o instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, que leva ao esquecimento do delito e à supremacia do alarma social causado pela infração penal" .

Cuida de processo-crime instaurado para apurar também a prática do delito previsto no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06, cujo prazo prescricional é de 02 anos, conforme o art. 30 da referida Lei.

Vale lembrar que, à época dos fatos, o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos (fl. 27), cujo prazo prescricional é reduzido pela metade (art. 115 CP).

Assim, fácil se ver que houve a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, diante do decurso de tempo bem superior ao exigido pela lei entre a data do recebimento da denúncia (27.11.2018) – marco interruptivo: art. 117, I, do CP e a presente (03.01.2022), até mesmo pelo fato dos autos não contarem com outras causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas da fluência do prazo.

A prescrição na forma do artigo 61 do Código de Processo Penal é de ser conhecida a qualquer tempo e de ofício pelo Juiz.

II - DO CRIME DE TRÁFICO

Anoto, inicialmente, que os presentes fatos imputados ao réu se referem ao BO nº 900186/2018 (cf. fls. 06/07 dos autos em apenso, registrados sob nº 0001747-89.2018.8.26.0022).

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do auto de exibição e apreensão de fl. 159, bem como e, principalmente, pelo laudo pericial realizado na substância entorpecente apreendida (fls. 160/162), que confirmou tratar-se de cocaína na forma de crack, substância entorpecente que causa dependência física ou psíquica listadas na Portaria nº 344/98 – SVS/MS (fls. 161).

A autoria, da mesma forma, é inconteste.

Daniel Famula, guarda civil municipal, contou ter sido ele quem abordou o usuário Vagner com 01 pedra de "crack", após adquiri-la de ÍTALO. Na época, estava com seu colega de farda, GCM Santos, em patrulhamento pelo Jardim Camanducaia, e ao visualizar um homem em atitude suspeita, o abordou e, com ele, foi localizada uma pedra de "crack". Questionado, ele disse ser usuário e ter o costume de adquirir a droga de ÍTALO, que vendia crack na própria residência. Vagner foi abordado há cerca de 50/100m da residência de ÍTALO, indicando o imóvel do réu.

O usuário Vagner de Souza Amaral foi formalmente ouvido em solo policial (cf. fl. 08 dos autos em apenso nº 0001747-89.2018.8.26.0022), oportunidade em que narrou que se dirigiu até o local para obter drogas, vindo a adquirir 01 pedra de "crack" do acusado, vindo a ser abordado pelos policiais em poder daquele entorpecente, não sendo a primeira vez que compra drogas de ÍTALO

Clayton Luiz dos Santos, policial civil, narrou que contava com informações dando conta de que o acusado estava traficando na residência de sua genitora. Na data dos fatos, o usuário Vagner foi detido pela Guarda Municipal e conduzido até a Delegacia. Indagado, ele confirmou ter adquirido 01 pedra de "crack" junto ao réu, pelo valor de R\$10,00, não sendo a primeira vez que dele compra entorpecentes. Em

razão desses fatos foi elaborado um relatório e representado pela expedição de um busca e apreensão domiciliar naquele imóvel. Na ocasião do cumprimento da ordem foi localizada uma porção de grande de "maconha", além de balança de precisão, apetrechos, um celular e a quantia de R\$187,70 em notas diversas. Indagado, o réu afirmou que aquela droga encontrada era para seu uso e o dinheiro era proveniente da venda de drogas, uma vez que ele pegava o kit com 13 pedras, vendia, pagava o patrão e pegava mais 13.

Cristiano Roberto Cimenton, policial militar, contou que naquela data, prestou apoio à Polícia Civil ao tempo do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do acusado, oportunidade em que foi localizada na cozinha uma porção de maconha, pesando 13g, além da quantia de R\$180,00 em dinheiro, uma balança e anotações do tráfico.

Interrogado em solo policial na presença de seu D. Defensor constituído, ÍTALO confessou que estava vendendo "crack" em sua residência há 02 (dois) meses, contados da sua prisão em flagrante em 02.05.2018, ocasião em que foi apreendido balança de precisão, duas fitas crepes, várias folhas de caderno contendo anotações, além de R\$50,00 em dinheiro, provenientes da mercancia (fl. 07). Em juízo, ÍTALO optou por permanecer em silêncio.

Pois bem. Este é o contexto instalado nos autos.

Recapitulemos a dinâmica cronológica dos fatos.

Em certa data, os GCMs Daniel Fâmula e Santos estavam em patrulhamento rotineiro, quando abordaram Vagner em atitude suspeita. Em poder dele foi encontrada 01 (uma) pedra de "crack", a qual ele disse ter adquirido junto ao réu ÍTALO, não sendo a primeira vez que dele compra entorpecente.

No momento, de pronto, Vagner indicou o local da residência de ÍTALO para os policiais, sendo, então, conduzido à Delegacia, oportunidade em que foi formalmente ouvido e confirmou tal narrativa.

Então, registrou-se o BO nº 900186/2018, para diligências complementares, haja vista a polícia civil já contar com informações atribuindo ao réu a traficância, sendo representado pela expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar (cf. fl. 11/12 dos autos em apenso nº 0001747-89.2018.8.26.0022)

Ao tempo do cumprimento da ordem deferida, ÍTALO veio a ser detido por estar guardando 01 porção de "maconha", pesando aproximadamente 13g, além de serem apreendidos balança, anotações indicativas da contabilidade de tráfico e certo valor em dinheiro.

Na ocasião, tanto informal, quanto formalmente, o réu confessou que estava vendendo "crack" naquele imóvel, há 02 meses, pontuando, todavia, que a "maconha" apreendida lhe pertencia e se destinava ao seu consumo pessoal – e assim foi reconhecido, tanto que o réu foi solto na audiência de custódia e denunciado pelo crime de porte de entorpecentes.

Todos os policiais que foram ouvidos mostraram precisão em seus relatos quanto à dinâmica fática e a exata correlação entre o réu e o usuário Vagner.

É certo que a prova oral colhida durante a instrução baseia-se, principalmente nos depoimentos dos policiais que atuaram no caso, mas, vem sendo pacificada a repulsa nas Egrégias Cortes, com lastro do maior quilate na Superior Instância e na Extraordinária em especial, quanto à alegação de imprestabilidade dos depoimentos dos policiais que participam da diligência que culminou com a prisão do acusado.

Tal insistência visa ressuscitar uma velharia nociva prejudicial, em recalcitrar,

atribuindo-se ao Estado, a desinteligência de conferir a tais agentes o encargo importantíssimo de coibir o crime, mas, lhes recusar credibilidade para testemunhar.

Assim, concluo serem válidos e plenamente eficazes os depoimentos ofertados pelos policiais, haja vista não contarmos com informações que desabonem ou desprestigiem suas condutas e formas de atuação, tampouco para que atribuíssem ao réu os fatos, incriminando-o maliciosa ou levianamente.

Ademais, não se provou, nem se invocou com concretude, algo em que se baseasse alguma das hipóteses de válido repúdio a ditos testemunhos, a inverosimilhança ou o entrechoque com outras provas.

O acusado, confesso em solo policial ao tempo em que se fazia acompanhado pelo seu D. Defensor, optou por exercer seu legítimo direito de permanecer silente, deixando de tecer considerações a respeito dos fatos, da pessoa do usuário Wagner e sobre os depoimentos prestados pelos policiais.

O contexto fático-probatório é seguro no sentido de que o réu, que já contava com "denúncias anônimas" em seu desfavor, comercializava, já há algum tempo, entorpecentes no interior de sua residência, sendo o usuário Wagner abordado pelos GCMS nas imediações da casa do réu, em poder de 01 pedra de "crack" que havia acabado de adquirir junto a ele, por R\$10,00, salientando não ser a primeira oportunidade que o fazia.

Pese a combatividade do D. Defensor o relaxamento da prisão em flagrante, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, não implica em qualquer contradição ao presente pronunciamento jurisdicional.

Isto porque, o réu está sendo condenado pelos fatos datados de 05.04.2018 e não por aqueles objeto da prisão flagrancial, em 02.05.18, quando foi detido em poder de "maconha", solto e denunciado pelo crime de porte de drogas para consumo pessoal, com reconhecimento da prescrição acima.

Ademais, a condição de usuário, por ele veiculada, não é capaz de, por si só, afastar a condição de traficante. As provas produzidas sob o crivo do contraditório, bem como as circunstâncias fáticas, convergem no sentido da sua condenação pelo crime de tráfico.

O fato é típico, antijurídico e culpável, não havendo excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade a ser reconhecida, razão pela qual a condenação e imposição da correspondente reprimenda estatal por este delito são medidas que se impõem.

PASSO À DOSAGEM DA PENA.

Atento às diretrizes previstas no artigo 59, do Código Penal, verifico que o acusado é primário e não ostentava antecedentes conhecidos à época dos fatos (fls. 417/418).

Todavia, nos moldes do artigo 42 da Lei n. 11.343/06, verifico que comercializava crack, substância de elevado poder viciante e altamente lesiva a saúde.

Não seria preciso dizer que drogas como o crack afetam o cérebro, fazendo com que funcione de forma mais acelerada, podendo causar taquicardia, febre, pupilas dilatadas, suor excessivo e aumento da pressão sanguínea, além de insônia, ansiedade, paranoia, sensação de medo ou pânico, liberação da agressividade e, em alguns casos, podem aparecer complicações cardíacas, circulatórias e cerebrais (derrame cerebral e infarto do miocárdio), além de levar à destruição de tecido cerebral.

Não é à toa que médicos da Universidade de Bristol e do Conselho de Pesquisa Médica da Grã-Bretanha desenvolveram um novo sistema de classificação que, segundo eles, reflete melhor os riscos representados por cada droga, colocando a cocaína e seu derivado "crack", como a segunda mais perigosa.

A Revista Veja, em sua edição nº 2.222, ano 44, nº 25, datada de 22.06.2011, publicou uma reportagem rotulada como "As Prisioneiras do Crack", na qual tratou com propriedade os reflexos que o "crack" produz no viciado e, principalmente, em seus familiares.

"Para se recuperar do vício, o dependente precisa passar por um longo processo, que inclui internações, tratamento das doenças associadas, consultas frequentes com psiquiatra e psicólogos e atividades que ajudem a reinseri-lo na família e na sociedade. (...). Já os pais e as mães do crack raramente contam com ajuda, orientação e tratamento. Tendem a se afundar na dor, na raiva, na culpa e na vergonha". (p. 99)

Assim, frente a natureza e a quantidade da droga, majoro, então, a pena-base em 1/6 (um sexto).

Na segunda fase, ausentes agravantes. Reconheço as atenuantes previstas no art. 65, inciso I e III, "d", do Código Penal, visto que, à época dos fatos o réu era menor de 21 (vinte e um) anos e confessou a traficância em solo policial – ao tempo em que se fazia acompanhado do seu D. Defensor – circunstância utilizada para a formação do convencimento deste julgador (Súmula nº 545), cuja redução, de 1/3 (um terço), respeitado o patamar mínimo legal, nesta fase, sob pena de ofensa aos ditames da Súmula n. 231 do STJ.

Ausentes causas de aumento de pena e de diminuição.

Os requisitos para aplicação da causa de diminuição estão taxativamente previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06: ser o agente primário, de bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

In casu, o réu, segundo o quanto por ele mesmo relatado em solo policial, estava estreitamente envolvido com atividade criminosa.

Desempregado, resolveu se dedicar à comercialização de entorpecentes, assim explicando, ao tempo em que se fazia acompanhado do D. Defensor da sua confiança: "Que confessa que realmente estava realizando o tráfico de drogas em sua residência a cerca de 2 meses, uma vez que esta desempregado e precisa de dinheiro para sustentar seu vício e sua despesa pessoais. Que recebia o quite com 13 pedras de crack e as vendia e passava o dinheiro da venda ao traficante, que lhe dava nova remessa" (sic – fl. 07).

Lembremos que ele era investigado há tempos pela polícia civil, o usuário Vagner declinou já ter adquirido drogas de ÍTALO em outras oportunidades e, em data posterior tornou a ser processado por novo envolvimento com o tráfico (23.11.2018), vindo a ser, desta vez, absolvido sob o fundamento de insuficiência de provas (fls. 436/443).

Tal entendimento, inclusive, está de acordo com o recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: "é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06" (REsp 1431091/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017).

E ainda: "(...) Na falta de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais

circunstâncias do delito, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, para afastar a aplicação da minorante (...)" (HC 434.921/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/03/2018, DJe 19/03/2018).

No que tange ao regime penitenciário, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e os a ele equiparados foi declarada inconstitucional pelo Col. Pretório Excelso, em 27.6.2012, por ocasião do julgamento do HC 11.840/ES, no Pleno, rel. Min. Dias Toffi.

Assim, a identificação do regime inicial mais adequado à repressão e prevenção dos delitos deve observar os critérios do art. 33, §2º e 3º do Cód. Penal, bem como do art. 42 da Lei 11.343/2006, quando se tratar de delitos previstos nessa Lei (STJ HC 272.152/SP rel. Min. Marilza Maynard 6ª Turma J. 10.12.2013).

E, no caso em testilha, a forma em que vinha se desenvolvendo o mercado espúrio, dentro do próprio imóvel, que dispunha de apetrechos e anotações atreladas ao tráfico, o regime para cumprimento da pena privativa de liberdade, não pode ser outro que o INICIAL FECHADO.

Pelo exposto:

A) JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu ITALO WASHINGTON BUENO DA SILVA, qualificado nos autos, quanto ao imputação relativa ao crime do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, fazendo-o nos termos do artigo 107, IV (primeira figura) do Código Penal, cc. art. 30 da Lei n. 11.343/06, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, entre o recebimento da denúncia e a presente data;

B) JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia para CONDENAR o réu ITALO WASHINGTON BUENO DA SILVA, qualificado nos autos, a cumprir pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas, à razão do mínimo legal, em face da sua hipossuficiência econômica, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

INCABÍVEL a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, frente a quantidade total de pena imposta (art. 44, I, do CP), bem como em razão desse julgador compartilhar o entendimento no sentido de que o requisito previsto pelo inciso III, do artigo 44, do Código Penal, não estar preenchido: "os motivos e circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente".

Nesse sentido:

"Não parece razoável que o condenado por tráfico de entorpecentes, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, seja beneficiado com essa substituição, porque, em todas as suas modalidades, trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou" (HC 203.403/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ªT, j. 21/06/2011, DJe 01/07/2011).

Ausentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar (art. 312, caput e §2º, do CPP), permito-lhe aguardar em liberdade a fase recursal (art. 387, §1º, do CPP).

Custas na forma da lei.

Oportunamente, expeça-se carta de guia de execução e anote-se a condenação definitiva no Sistema Informativo Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da E. Corregedoria Geral de Justiça (art. 372 das NSCGJ).

Transitado em julgado, expeça-se mandado de prisão constando regime inicial

fechado.

P.R.I.C.

Amparo, 03 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA